



*Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila
"ATRAHDOM"*

*10ª. Ave. 4-18 zona 1, ciudad, Guatemala, Teléfonos 22 20 44 10, 40 01 58 10,
Mail: atrahdomcoordinacion@gmail.com*

SITUACION DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR DESDE LA INVESTIGACION DE ATRAHDOM

Elaborado por: Coordinadora General, T.S. Maritza Velasquez E.

Antecedentes:

Cuando no se habían formado las sociedades, y las pequeñas tribus eran caníbales, cazaban a humanos de otras tribus para comerlas, pero se dieron cuenta que si los tomaban de esclavos les servía para muchas otras tareas que ellos no querían hacer, pero también se dieron cuenta que si les pagaban algo o daban mejor trato, eran más productivos estos esclavos, de allí se fueron formando los sistemas laborales, hasta hoy en día.....tomado de Tomas Hirsch "El Fin de la Prehistoria".

Las trabajadoras del hogar, desde la época de la colonización, fueron tomadas como nodrizas para amamantar al hijo del patrón en las fincas, cuando la señora del hacendado no tenía leche para amamantar a su recién nacido, buscaban entre los peones o esclavos que tuviera mujer amamantando, era llevada a la hacienda junto con su pequeño, y se le encomendaban labores domésticas cuando el hijo del hacendado dormía. Se le pagaba con comida y enseres de la casa como ropa usada, zapatos, trastos, otros.

Así fueron tomándose familias completas al servicio de las familias adineradas, hasta hoy en día se mantiene esta situación sobre todo en los departamentos, o las fincas donde prevalece el sistema de terratenientes.

La mayoría de las trabajadoras en la época eran provenientes de los departamentos y municipios que viajaban a la capital, donde se conformo la Nueva ciudad, Guatemala de la Asunción, el flujo migratorio era del Municipio del Chol, Baja Verapaz, por ello les llamaban choleras, nombre que hoy es considerado discriminatorio para querer humillarlas o humillar a alguna persona.

La situación no ha mejorado mucho hasta hoy, dado a que trabajaban mas por casa y comida, lavaban o planchaban a cambio de ropa y zapatos.

Pero para finales de la década de los años '80 del siglo pasado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se sintió preocupado por la situación de las trabajadoras, y decide en medio del conflicto armado interno que vivía Guatemala, desarrollar una investigación que evidenciara la situación social y económica de este sector laboral, la investigación la desarrollaron tres investigadoras, dos extranjeras y una guatemalteca, los resultados nunca fueron editados, actualmente se puede encontrar una copia en el Centro de Documentación de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales FLACSO.

Las tres investigadoras quedaron motivadas y conmovidas por los resultados encontrados, por lo que decidieron con sus propias trabajadoras iniciar una organización, que ellas mismas dirigieran, brindándoles el apoyo, logístico y económico de sus propias casa, empezaron las trabajadoras a organizarse con el asesoramiento de estas mujeres.

....las mujeres trabajadoras en el mundo somos generadoras del desarrollo.....



Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila
"ATRAHDOM"

*10ª. Ave. 4-18 zona 1, ciudad, Guatemala, Teléfonos 22 20 44 10, 40 01 58 10,
Mail: atrahdomcoordinacion@gmail.com*

Como estábamos en guerra, no se podía ser amplio en tener reuniones en casa, las mujeres fueron amenazadas, y fueron desistiendo del apoyo hacia las trabajadoras, por lo que de manera lejana y aislada mantuvieron la relación y las incipientes trabajadoras del hogar, siguieron adelante con la semilla que sembraron en ellas, hasta conformar una organización de manera de hecho, reuniéndose en las calles, cafeterías, con el amparo de otras organizaciones sociales, que les prestaron sede para sus reuniones y talleres, nació el Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular, CENTRACAP, organización pionera, hoy en día no queda ninguna de las fundadoras, pero si de las antiguas que se incorporaron como Margarita Castro.

Para el inicio de las negociaciones de los Acuerdos de Paz, entre las partes, Gobierno y Guerrilla, desde la Asamblea de la Sociedad Civil, por medio del Sector de Mujeres, espacio en el que fui pionera y fundadora, plasmamos con la presencia de delegadas de CENTRACAP (Ovilia Pelicó) la inquietud de que las trabajadoras tuvieran un trato digno, se mejorara la legislación y quedo en el Acuerdo Socioeconómico y Agrario, tema mujeres, el Acuerdo de legislas a favor de las trabajadoras de casa particular, dado a que la actual ley que las regula en un régimen especial por medio del Código de Trabajo, resulta sumamente discriminatoria y violenta los derechos a la igualdad del resto de los trabajadores y trabajadoras de Guatemala.

EN OTRO CONTEXTO

El Código de Trabajo, Decreto 330, creado en tiempo del General Jorge Ubico, producto de las protestas y presiones de la clase trabajadora, organizada en movimientos mutualistas, obreros y campesino, crea dicho código como parte de las conquistas laborales, por lo que allí queda plasmado el Régimen Especial del Trabajo Domestico en Guatemala.

Mientras que para el año 1941, se le hicieron reformas, dando como resultado el Código que actualmente manejamos el Decreto 1441.

De allí se desprendieron una serie de reformas al código, en el último decreto, sobre todo luego de la revolución del '44, ya que el Presidente Juan José Arévalo Bermejo, logra apoyar de igual a la clase obrera, campesina e indígena que había llevado a cabo la revuelta que saco al General Ubico del Poder, el cual llevo saldo rojo, por la muerte de más de 200 personas en la gran manifestación, donde la primera en caer fue la Profesora María Chinchilla hoy mártir del Movimiento Magisterial en Guatemala.

De esa fecha a la fecha, el Código de Trabajo ha sufrido varias reformas puntuales, concernientes a otras ramas laborales, pero nunca en relación al tema del Régimen de las Trabajadoras domesticas.

Partiendo de los Acuerdos de Paz aún antes de la firma del 29 de diciembre de 1996, la diputada Nineth Montenegro, había presentado una inicial iniciativa de Ley, que regulara el trabajo en casa particular, misma iniciativa que no prospero. De allí se desprendieron 3

....las mujeres trabajadoras en el mundo somos generadoras del desarrollo.....



*Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila
"ATRAHDOM"*

*10ª. Ave. 4-18 zona 1, ciudad, Guatemala, Teléfonos 22 20 44 10, 40 01 58 10,
Mail: atrahdomcoordinacion@gmail.com*

iniciativas más, propuestas desde el seno de CENTRACAP, con el apoyo y acompañamiento de las organizaciones sociales y sindicales que han estado consientes del tema.

La última iniciativa presentada la 2232, en el año 2005, no prospero, todas han pasado en el pleno del Congreso a conocer, luego a comisiones de la mujer y trabajo, y de allí no salieron nunca, fueron engavetadas.

Para marzo 8 del 2006, Centracap, con el apoyo de la Coordinadora 8 de marzo, presento en la Corte de Constitucionalidad, una Acción de Inconstitucionalidad que permitiera suspender y reformar los artículos 164 completo y el inciso e) del 165, la CC, entro a conocer, hizo las consultas a la Procuraduría de Derechos Humanos, quien la hizo a favor pero fuera de tiempo, el Ministerio Público, a Favor, y el Congreso de la República en contra.

Los artículos fueron suspendidos, las trabajadoras estaban al régimen ordinario, mientras la CC, decidía, pero los magistrado de ese momento fueron puestos durante el régimen del presidente Alfonso Portillo, FRG.

La Secretaria Presidencial de la Mujer, en ese tiempo presidida por la Lida, Gabriela Nuñez del Gobierno de la GANA, Presidente Oscar Berger, enviaron un Amicus Curiae, amigos de la Constitución a favor de la Acción de Inconstitucionalidad a la CC, de igual lo hizo la Defensoría de la Mujer Indígena.

Para el año 2007, la CC, ya con nuevos magistrado, que fueron electos durante el gobierno de la GANA, decidieron levantar la suspensión, y las trabajadoras vuelven al régimen especial.

Mientras tanto las organizaciones sociales, de mujeres, crecen y nacen nuevas para el abordaje del tema, buscando mecanismos que permitieran hacer o lograr el cambio la legislatura, por lo que la Oficina Nacional de la Mujer, adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, había presentado en el año 2006 una propuesta de reformas al Código de Trabajo, integral, a favor de las trabajadoras del campo y la ciudad, en el sector público y privado, propuesta que nos prospero, y que de igual llevaba implícita la propuesta de reformar el régimen especial del trabajo doméstico.

Por lo que siguiendo la misma línea de reformas, tomando como base el análisis de recomendado por asesores laboristas, de ser más viable reformar que crear una nueva ley sobre una rama laboral que ya está regulada dentro de la legislatura nacional, buscos ya como ATRAHDOM, conformadas desde diciembre del 2007, un espacios dentro del Congreso que nos permitiera proponer reformas al Código de Trabajo, de manera integral, por lo que encontramos apoyo en la Bancada de la UNE, por medio de la diputada Maura Estrada, que hizo eco con la diputada Delia Bac, presidenta en ese año de la Comisión de la Mujer.

....las mujeres trabajadoras en el mundo somos generadoras del desarrollo.....



Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila
“ATRAHDOM”

*10ª. Ave. 4-18 zona 1, ciudad, Guatemala, Teléfonos 22 20 44 10, 40 01 58 10,
Mail: atrahdomcoordinacion@gmail.com*

Por lo que nos propusimos llevar una revisión, con el acompañamiento de la Secretaria Presidencial de la Mujer, presidida por la Licda. Sonia Escobedo. Oportunamente SEPREM, había apoyado la conformación de una Red de organizaciones sociales de mujeres en el tema con instancias sociales y de gobierno. Quienes elaboraron una propuesta explícita en el tema de las trabajadoras de casa particular. Sumándola al esfuerzo que se desarrollaba en el Congreso con la comisión de la Mujer, este esfuerzo dio vida a la iniciativa de ley 4,075.

Actualmente esta iniciativa paso por el pleno del Congreso, solo entraron a conocer, enviándola a la Comisión de la Mujer; para el presente año, la comisión es presidida por una diputada del partido LIDER, quien se ha comprometido con las organizaciones sociales a gestionarla para su aprobación, no obstante los analistas políticos legislativos, visualizan no haber una coyuntura actual favorable para dicha iniciativa. Pero dentro del Congreso no es solo el Pleno de diputados a convencer y sensibilizar en esta iniciativa, que lleva implícita la reforma al régimen especial del trabajo doméstico, sino que es la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Trabajo, que convoca la OIT, para el cambio o reformas al Código de Trabajo en cada país.

Quienes trabajamos esta iniciativa:

Sociedad civil

ATRAHDOM, CENTRACAP, ASOCASA, CASA SAN BENITO, MEDICOS DEL MUNDO,

Quienes iniciaron pero no siguieron

AMES, CALDH y MUCV.

Quienes estuvieron y se mantienen de parte del Gobierno

ONAM, MUJER TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE TRABAJO, DEMI, SEPREM,

Comisiones del Congreso que apoyaron

Mujer y Trabajo.

Quienes actualmente formamos parte de la mesa laboral No.1 de la Agenda Legislativa de las Mujeres, organizada por ONAM con el apoyo de SEPREM:

ATRAHDOM, CENTRACAP, CASA SANBENITO, CEADEL, MEDICOS DEL MUNDO, AMUCV.

Del gobierno:

DEMI, COPREDH,

Situación actual de la Iniciativa 4,075.

Se encuentra en la comisión de la mujer en Congreso de la República, la Comisión de Trabajo no ha emitido dictamen, ni la ha enviado a la Comisión Tripartita.

Actualmente las organizaciones sociales y de gobierno que nos hemos reunido, la estamos revisando, ya que se le han encontrado por parte de los abogados de las organizaciones sociales, deficiencias, que pueden ser amenazas.

....las mujeres trabajadoras en el mundo somos generadoras del desarrollo.....



Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila
“ATRAHDOM”

10ª. Ave. 4-18 zona 1, ciudad, Guatemala, Teléfonos 22 20 44 10, 40 01 58 10,
Mail: atrahdomcoordinacion@gmail.com

Hemos hecho las consultas necesarias a los sindicatos, para su apoyo, los sindicalistas que es importante la conozcan, no tienen conocimiento de ella, por lo que actualmente conformamos una comisión técnica de revisión con el Abogado asesor de la Tripartita específicamente de los trabajadores, para que nos permita conocer posturas, y riesgos que puede encontrar cuando se llevada a dicha Tripartita.

Espacios de mujeres que han entrado a conocer la iniciativa para su apoyo:

Alianza SEPREM/organizaciones sociales de mujeres, espacio recién creado, que retoma el tema de las trabajadoras del hogar, en dos temas específicos:

1. Las reformas al Código de Trabajo.
2. La protección del Seguro Social actual, PRECAPI, a las trabajadoras del hogar.

Quienes conforman este nuevo espacio: SEPREM, ATRAHDOM, CENTRACAP, AMUCV, AMES Y CASA SAN BENITO, con la presencia de UNIFEM.

El Consorcio de Organizaciones Sociales y Sindicales de Mujeres en la Economía –COSME- Dentro de sus ejes de trabajo, aborda el tema trabajadoras del hogar, sobre todo en el aspecto económico, ha entrado a apoyar el proceso de la Iniciativa 4,075.

Quienes conformamos el COSME.

ASMUJD, ATRAHDOM, COMITÉ DE EMERGENCIA CAMBRIDGE, MAORS, MUVACOFUM, AMUCV, OMES, CENTRACAP, SEMILLAS DE MOSTAZA.

Cuáles son los principales problemas de las trabajadoras del hogar, casa particular o domésticas?

1. Legislatura, por medio del Código de Trabajo, discriminatorio, en comparación del resto de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a:
 - 1.1. Jornada laboral, 14 horas diarias.
 - 1.2. Salario inferior al mínimo. Desde Q. 300.00 mensuales.
 - 1.3. Salud, cobertura del Seguro Social por medio del PRECAPI, del IGSS, solo maternidad, accidentes y protección al menor.
 - 1.4. Días de descanso, 6 horas los domingos.
 - 1.5. No gozan de feriados ni asuetos.
 - 1.6. Mas del 77% (sobre la base de las 181 trabajadoras) no gozan de las prestaciones de ley, vacaciones, prestaciones, liquidación.
 - 1.7. No poseen acceso a la educación.
 - 1.8. Pueden ser despedidas sin responsabilidad del empleador, por estar enfermas. Ya que el Código protege al empleador, al acogerse al artículo 127 en caso de no querer pagar prestaciones a la hora del despido.
 - 1.9. Son despedidas injustificadamente, en horarios fuera de las jornadas laborales, como una medida, de la privacidad de la morada.

....las mujeres trabajadoras en el mundo somos generadoras del desarrollo.....



Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila
“ATRAHDOM”

*10ª. Ave. 4-18 zona 1, ciudad, Guatemala, Teléfonos 22 20 44 10, 40 01 58 10,
Mail: atrahdomcoordinacion@gmail.com*

Datos aproximados:

Más del 80% de la población de las trabajadoras son migrantes internas, desplazadas, antes por la guerra, hoy por la pobreza, la violencia, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades al desarrollo en sus localidades, no hay empleos.

Más del 77% son jóvenes, el 82% son indígenas, obligadas a transculturar, por el alto costo de sus trajes.

Poseen ciclos laborales como por ejemplo:

Trabajadoras del campo, ha casa particular, de casa particular a la maquila, de la maquila regresan a casa particular, algunos nuevos fenómenos, de maquila a sexo servidoras, y de este rama a casa particular, en menor escala, datos proporcionados por la Organización de Mujeres en Superación, OMES, sexo servidoras, activas y desactivas.

Perfiles:

Estudios precarios hasta el 3º. grado primaria.

La salud física, deteriorada, evidencias, mala nutrición, evidencian un estado anímico de baja autoestima. (Licda. Patria Gonzales, psicóloga, que elaboró un perfil psicológico en su tesis de estudio a mediados de los años 90)

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO:

Preocupado este órgano de Naciones Unidas, desarrolló durante el año 2009 una investigación, en base a un Cuestionario, aplicado en más de 92 países, para elaborar un Convenio o una Recomendación, sobre el Trabajo decente de los trabajadores domésticos en el mundo.

En Guatemala, participaron: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por medio de la ONAM, y el Departamento de Mujer Trabajadoras.

UNSITRAGUA, (federación), como parte de la consulta tripartita del la OIT, y el sector empleador guatemalteco desconocemos si lo hizo.

El resultado de la Investigación de OIT, determina las posturas de cada país, a determinar en la 99ª. Conferencia en Ginebra, en el 4º. Punto el Tema de las trabajadoras, si se crea un Convenio o una Recomendación.

Nuestra postura desde ATRAHDOM debe ser un CONVENIO, dado a que la Recomendación no evidencia ningún sesgo de obligación legal para su aplicación tanto de los Empleadores y la sanción por parte del MTPS. Crear una Recomendación es como crear un Punto Resolutivo del Congreso de la República, que no tiene ninguna capacidad o carácter legal que obligue a los empleadores.

....las mujeres trabajadoras en el mundo somos generadoras del desarrollo.....



*Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila
"ATRAHDOM"*

*10ª. Ave. 4-18 zona 1, ciudad, Guatemala, Teléfonos 22 20 44 10, 40 01 58 10,
Mail: atrahdomcoordinacion@gmail.com*

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La situación de las trabajadoras del hogar, es sesgado por la idiosincrasia de Guatemala, ya que va ligado al trabajo doméstico que desarrollan las amas de casa, mismo que no posee ningún reconocimiento económico, para el cual no se requieren de mayores esfuerzos o conocimientos profesionales, por lo que no debe demandar de parte de los empleadores mayores reconocimientos económicos.

Es visto por el 1% de la población empleadora, como una labor que si debe poseer todos los derechos laborales y humanos.

Mientras que el 99% de la población de sectores sociales medios, no quieren o poseen el interés en mejorar las condiciones de las trabajadoras, a partir de la misma actitud que asumen los diputados y diputadas del Congreso de la República, en no aprobar una iniciativa o reformas al Código de Trabajo a favor de las trabajadoras del hogar, una iniciativa similar a la no aprobación de la iniciativa de ley Contra el Acoso y Hostigamiento Sexual.

Por lo que se debe continuar con el proceso de la iniciativa actual, a fin de mejorarla o bien llegar a una determinación en conjunto de las organizaciones sociales y gubernamentales que actualmente nos encontramos de manera unificada haciendo esfuerzos por lograr dichos cambios.

Creemos que no se debe actuar aisladamente, dado a que ello tergiversa las posturas consensuadas por las organizaciones.

Y se debe tener una postura más clara y profesional a llevar a la Conferencia de OIT, sustenta, en una diagnostico situacional de esta rama laboral, que respalde con seriedad ante dicho organismo, ya que este espacio es tripartito a nivel internacional, y de igual cómo pueden los empleadores hacerla pedazos, una propuesta que lleve la representatividad de mas organizaciones que luchamos por dichos cambios, pero que dicha propuesta contenga elementos sustanciales, legales, que permitan evidenciar la situación de las trabajadoras, y sobre todo evidenciar la capacidad de una buena propuesta estratégica, y no sobre la base de supuestos, y medidas que se cree deben ser.

Guatemala mayo 09 de 2010.

...las mujeres trabajadoras en el mundo somos generadoras del desarrollo.....